

통 보

1. 제 목 : 신탁부동산 담보부채권 담보권 실행 등 관리 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

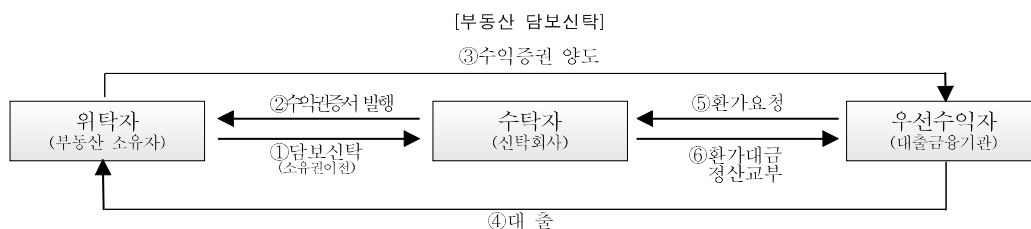
인천지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제2호에 따라 담보부채권의 인수지원·정리 및 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「신탁법」 제64조 및 제65조에 따르면 신탁부동산⁴⁾의 수익권을 양도받을 경우 양도인이 수탁자(신탁자)에게 양도사실을 통지하거나, 수탁자가 수익권의 양도를 승낙한 경우에 대항요건을 갖춘다고 되어 있고

「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제44조에 따르면 부실채권을 정리하기 위해 공사가 인수한 담보부 부실채권의 저당권 설정 등기에 관하여

4) 공사의 담보부채권 중 부동산 담보신탁 수익권이 일부 존재함



공사 명의로 저당권 이전의 부기등기를 마친 때에는 「민법」 제450조5)에 따른 대항요건을 갖춘 것으로 보고 있으며

공사 내규인 「인수채권정리업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제7조 제1항에 따르면 인수채권을 인수하였을 때에는 지체 없이 근저당권 이전등기의 정확성 여부 등6)을 확인하도록 되어 있다.

한편, 규정 제43조에 따르면 인수한 담보부채권 중 채무구조개선, 채권 매각대상 및 그 밖에 담보권실행에 곤란한 사유가 있다고 판단되는 경우를 제외하고는 신속·정확하게 담보권을 실행하여야 하고 담보권실행을 위한 경매신청 시에는 경매신청 전에 경매실행 예정사실을 채무자 및 소유자에게 통지하여야 한다고 되어 있고

위탁자(채무자)와 수탁자(신탁회사)간 체결한 “부동산담보신탁계약서7)” 제18조 및 제19조에 따르면 신탁부동산은 신탁기간 종료 전이더라도 우선 수익자의 요청 등에 의하여 신탁부동산을 처분할 수 있고, 요청의 방식은 수탁자에게 신고된 위탁자의 주소로 처분예정 사실을 통지하면 된다고 되어

5) 「민법」 제450조(지명채권양도의 대항요건) ① 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제삼자에게 대항하지 못한다.

② 전항의 통지나 승낙은 확정일자 있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제삼자에게 대항하지 못한다.

6) 제7조(인수 후의 조치사항) ① 인수채권을 인수하였을 때에는 지체 없이 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 원인증서상 채권과 인수채권과의 대조 확인
2. 근저당권 이전등기의 정확성 여부
3. 보험가입현황 확인 및 보험 미가입물건에 대한 보험가입
4. 경비용역계약 체결 확인 및 미체결 업체에 대한 경비원 배치
5. 경매, 소송사건의 법률상 대리인 신고 및 기록열람
6. 채무관계자별 시효관계 확인
7. 담보부족채권에 대한 재산조사 의뢰
8. 그 밖에 채권보전상 필요한 조치(2021.12.24. 본호개정)

7) 담보신탁계약서 내용은 신탁사마다 일부 상이할 수는 있으나, 감사대상 신탁부동산 담보물건 42건과 관련된 6개 신탁사(코리아신탁 등)의 계약서는 내용이 동일함

있으며 처분방법은 공개시장에서 경쟁(신탁공매)을 통하여 처분⁸⁾하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있다.

따라서, 담보부채권의 신속한 정리를 위하여 신탁부동산 담보부채권을 인수할 경우 지체 없이 신탁회사에 우선수익자 양도 승낙(우선수익자가 변경된 수익권증서 교부청구)을 요청하는 등 수익권 이전 관련 조치를 취하고, 담보권 (수익권)실행을 위해 수탁자인 신탁회사에 환가요청(신탁공매)을 하여야 한다.

[표 2] 담보신탁과 근저당권 비교

구분	담보신탁	(근)저당권 설정
근거법	민법(신탁 계약서)	민사집행법
담보권 설정 방식	소유권 이전(신탁등기 부기)	근저당권 설정 (근저당권 설정등기)
담보권 실행	신탁회사에 매각 요청	법원에 임의경매 신청
재산권 보호	신탁등기 후 제3자의 권리설정 불가	제3채권자 권리설정 및 행사가능
강제 집행 방식	신탁회사의 공매	법원의 임의경매
절차의 탄력성	우선수익자의 요청에 의한 공매절차 중지 가능 우선수익자의 요청 시 공매재개 가능	경매 절차 취하 필요 재경매 시 새로운 경매 절차 진행 필요

8) 「신탁법」 제22조에 따라 신탁재산에 대하여 강제집행, 담보권 실행 등을 위한 경매, 보전처분 (이하 ‘강제집행 등’ 이라 한다.) 또는 국세 등 체납처분을 할 수 없다고 되어 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 인천지역본부 소관 담보부채권 중 경매 미신청 담보부채권(150건, 물건기준)에 대한 관리현황을 점검한 결과

(1) 수익권증서 발급 등 수익권 이전 관련 조치 불철저

2023. 9. 26. ◇◇◇◇◇◇◇◇로부터 인수한 채무자 ○○○ 담보채권 (△△△△△ XXXX-X)의 경우 2023. 11. 4. 서류인수 후 124일 경과한 2024. 3. 7. 신탁원부 변경 및 수익권증서 발급의뢰를 하여 같은 해 3. 27.에서야 신탁원부가 변경된 사실이 확인되는 등

[표 3]과 같이 우선수익권증서 발급 및 원부변경 등 수익권 이전 관련 조치를 하지 않거나 지연 조치한 7건이 확인되었다.

[표 3] 수익권증서 발급 등 지연 현황

(단위: 천 원)

No	차주번호	신탁사	매입대금	서류 인수일자(A)	수익권 이전 조치일자(B)	지연일 (B-A)
합계 : 7건(매입대금 6,884,813천 원)						
1	“기재 생략”					-
2						188
3						133
4						128
5						128
6						128
7						124

(2) 신탁부동산 처분을 위한 환가요청 부적정

한편, 2022. 7. 28. ○○○○으로부터 인수한 채무자 주식회사 ◆◆◆◆ 담보채권(△△△△ XXXX-X)의 경우 2022. 8. 19. 서류 인수 후 ◆◆◆◆ 주식회사로부터 2022. 11. 24. 우선수익자가 변경된 수익권증서를 교부 받았는데 감사일 현재까지 채무자(위탁자)에게 자진변제 및 신탁처분예정 통지를 하지 않은 사실이 확인⁹⁾되는 등

[표 4]와 같이 수익권 실행을 위한 신탁처분예정 통지 등¹⁰⁾ 관련 조치를 하지 않은 35건(차주기준 10건, 매입대금 5,964,436천 원)이 확인되었다.

[표 4] 신탁부동산 처분예정사실 통지 등 업무처리 지연 현황

(단위: 천 원)

No	차주번호	담보물건	매입대금	서류 인수일자(A)	처분통지 등 조치일자(B)	지연일 (B-A)
합계 : 35건(10개 차주, 매입대금 5,964,436천 원)						
1	“기재 생략”					641
2						573
3						573
4						573
5						534
6						534
7						534
8						534
9						534
10						503

9) 2024. 5. 21. 채무자에게 자진변제최고 및 신탁부동산 처분예정통지를 한 사실이 확인됨

10) 채무자(위탁자)에게 신탁처분예정통지, 신탁사(수탁자)에 신탁공매요청을 한 경우

따라서, ①수익권증서 교부청구 및 신탁원부 변경 현황을 점검하고, ②신탁부동산 처분을 위한 절차(채무자에게 처분예정사실 통지, 신탁사에 환가 요청 등)를 진행하는 등 조치할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 신탁부동산 관련 담보부채권 관리 현황을 점검하는 등 방안을 마련하여 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 신탁부동산 담보부채권(42건)의 정리를 위해 신탁회사에 환가요청을 하고, 신탁공매 절차에 착수하시기 바랍니다.
(통보)